第二節

所有權的物權特性

什麼是所有權？所有權有何特性？法律如何保障與限制所有權？

財產權保障人民可依據財產的狀態，自由使用、收益及處分的權利，其目的在於確保人民可持有維繫個人生存及自由發展人格之生活資源。我國法律如何規範所有權的物權特性、保障與限制？

從古羅馬時期就奠定了「私有財產神聖不可侵犯」原則，以維護私有財產權。在工業革命後，工人領取薪資以維持生活條件，因此，私有財產權的保障成為人們勤奮工作的動力之一，同時也促使資源運作更有效率。

民法以「人」為權利主體、以「物」為權利客體。權利客體是指受權利主體支配之各項權利的對象或內容，不僅包括「物」，也包括專利權、著作權等精神產物。

物權是指權利主體對物直接支配、享受其利益，並具有排他性的權利，而所有權為物權的一種，以下將探討物權中「所有權」的特性，以及法律對所有權有何保障與限制。

小辭典

物

民法上的「物」區分為不動產及動產。不動產指土地及附著在土地上之定著物（例如：房子）；動產則是不動產以外的東西，例如：手機、衣服與汽機車等。從法律的觀點，寵物也是「物」，屬於動產的一種。

一 什麼是所有權？

所有權，是指所有權人可以自由的使用、收益、處分所有物，並且排除他人干涉的權利。

(一) 國家為什麼需要保障所有權？

保障人民私有財產的所有權是現代市場經濟制度的核心，當物的所有權界定清楚後，人們可以透過交易來分配各自擁有的物品，來達成彼此最大利益並滿足雙方需求。

現代民主國家透過憲法與法律的規定，使得所有權獲得保障，我國憲法第 15 條規定人民之財產權，應予保障。然而，為了維護公共利益，國家必須藉由正當程序對所有權加以限制，因此，所有權並非受到絕對的保護。

(二) 所有權保障如何減少對他人的負面影響？

若自然資源屬於無主物，當有人因為私利而排放廢水進而汙染河川生態時，全體人民只能接受環境公害。然而，從社會契約論的觀點出發，國家的出現就是源於人民讓渡部分權利，進而追求全體的利益極大化，因此自然資源歸於政府的財產，其具有支配、管理河川的權力，供人民日常生活自由使用之餘，透過法律規範來防止環境公害對多數人民造成影響。

透過落實所有權的保障與管理，可以避免對多數人民造成負面影響，縱使無法完全避免，也可以透過協商加以處理。

圖 5-2-1　養豬場排放的廢水

臺灣豬隻養殖業過去曾大量排放廢水汙染環境，若國家未落實有效管理，會導致社會無法有效率地運作。



(三) 所有權的特性

依據民法的規範，所有權具有以下四種特性：

1. 直接支配性

所有權人對所有物有直接支配的權利，換言之，不需要其他人的同意或許可，所有權人可依照自己的意思占有、使用、收益與處分標的物。

2. 保護絕對性

所有權屬於絕對權，意即所有權人可以向任何人主張所有權，任何人都不得干涉他人的所有權行使。

3. 排他性

一個物品只會有一個所有權，不會同時存在兩個所有權，但同一個所有權可能由數人共享，即「共有」。

圖 5-2-2

所有權的特性：直接支配性、保護絕對性、排他性

小辰擁有一臺電腦，根據所有權的直接支配性、保護絕對性與排他性，他可以主張什麼樣的權利呢？



註：小辰具完全行為能力。

4. 優先性

所有權具有優先性，指除法律另有規定外，對於同一物的所有權會優先於**債權**。相較於契約，如果一個物品其契約約定的權利（債權）與所有權衝突時，所有權優先債權。

例 小辰原本與元元約定要以 5 千元的價格把電腦賣給元元，卻中途反悔將電腦賣給出價 6 千元的阿庭。小辰將電腦交付給阿庭後，此時阿庭享有對電腦的物權，優先於元元的債權，元元不得主張比阿庭先成立買賣契約，而認為阿庭無電腦所有權。

小辭典

債權相對性與物權絕對性

債權是僅得對特定人主張之權利，只有相對效力；反之，物權則是得對不特定人主張之權利，屬於絕對權。

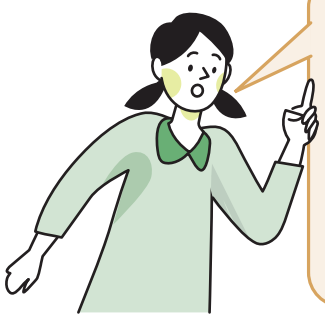
在圖 5-2-3 的案例中，小辰、元元雙方成立買賣契約，由於是債權契約，只有相對效力，不能對抗優先取得電腦所有權的阿庭。

圖 5-2-3

所有權的特性：優先性



＊註：小辰、元元與阿庭具完全行為能力。



請想想看：

1. 為什麼物權須優先於債權，倘若法律不是這樣規範，對於阿庭會有什麼影響呢？
2. 日常生活中的買賣契約，原則上只要買賣雙方同意，契約隨即成立，不須訂定書面契約，倘若其中一方反悔時，對於當事人會有什麼影響呢？買賣雙方的權益該如何保障呢？

(四) 所有權的保障

權利如果被侵害，必須有救濟方式，為了保障上述物權的特性，民法第 767 條規定：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。」以下分別說明：

1. 所有物返還請求權

當他人無權占有或侵奪所有權人之所有物時，所有權人可以向其要求返還。

2. 妨害除去請求權

雖未占有所有權人之物，但其行為已妨害所有權人的權利行使時，所有權人得請求除去其妨害。

3. 妨害防止請求權

所有權人對於可能會妨害所有權行使的行為，可以預先要求他人不得從事該行為。

圖 5-2-4

所有權的保障

小辰擁有一臺電腦，在民法第 767 條的規定下，他有什麼樣的保障呢？





若小辰的權利被侵害，可提起訴訟請求法院命對方返還物品，或是回復損壞的物品。

(二) 所有權保障的限制

古羅馬採取絕對所有權原則，意即不干涉個人的使用方式與目的。而隨著資本主義社會的興起，對所有權的限制成為新趨勢，避免權利過度擴張，以保障社會大眾的權益。我國民法對所有權的限制，可分為以下兩點說明：

(一) 所有權的限制

1. 物權必須由法律規定，不能自行創設

物權優先於債權，又具有保護絕對性，因此，對於物權的保障必須要考慮周全，不能由當事人自行約定。因此民法規定「物權除依法律或習慣外，不得創設」，此概念又被稱為「物權法定主義」。

2. 不動產物權必須要登記

相較於動產，由於不動產的市場價值高，因此民法規定不動產的取得、變更、喪失等必須依法登記，且登記後才產生所有權，藉以保障不動產之交易安全，此概念又被稱為「**不動產登記生效主義**」。

例 陳太太要將房屋賣給林先生，在簽訂契約後，雙方必須到地政事務所進行移轉登記，才能正式將房屋所有權轉移給林先生。

小辭典

所有權移轉

1. 不動產登記生效要件主義

不動產物權行為，非經登記，不生效力（民法第 758 條第 1 項），反面解釋，即須經登記，始生效力。故登記為不動產物權行為之特別生效要件。此處所稱「登記」，專指地政機關所辦理，土地登記簿上之登記。



2. 動產交付移轉所有權

「動產物權之讓與，非將動產交付，不生效力。」（民法第 761 條第 1 項）交付，即占有的移轉，為動產物權行為的公示方法。



(二) 私有財產與公共利益的調和

現代社會中，人與人的互動更加緊密，若完全地保障所有權，有時會影響公共利益，此時需要限制部分所有權以謀求社會的發展。像是在臺灣，氣候炎熱潮濕常有雨，在房屋建築上就有了「騎樓」的設計，各戶人家將一樓房屋內縮，保留空間以供行人行走。

相對於有形的物權，民法也保障了無形的財產：智慧財產權，保障創作者的權益、肯定智慧的成果並更進一步鼓勵創作。但漸漸的，有人開始質疑智慧財產權的保障反而減緩創作的發展，且並非所有人都是為了獲利才願意發明與創造。像是**開放原始碼**的運動便多少帶有反著作權的色彩，追求真正的創作自由。因此法律也應保障一定的合理使用權，以同時兼顧創作者的權益與人類智慧成果的發展。

本節對於權利主體與權利客體中所有權的探討，是從財產使用的角度探討民法的保障和規範。下一節將從管理的角度，探究生活中常見的財產分配制度，也就是夫妻財產的分配規範以及遺產繼承。

小辭典

開放原始碼

原始碼就是在電腦等資訊設備上所使用的應用軟體之原始程式碼。這在商業軟體上，多是無法被使用者所檢視及改寫。

開放原始碼運動強調資訊的自由流通與共享，以對抗商業公司的壟斷。

公民論壇 智慧財產權是保障還是限制？

我國著作權法第 1 條規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制訂本法。」透過法律保障從事創作之人的權益，藉以鼓勵其從事精神創作活動，使人類之文化資產更為豐富；同時也須顧及知識與創作的傳播，以利於社會文化的發展與競爭。因此著作的使用，在不同領域與目的下有不同的規範。

若沒有過去知識的累積，可能無法造成現今的進步；但若只著眼於公共利益，人們恐失去創作、發明的動力。

請想想看：
智慧財產權的保障應如何與公共利益有所調和呢？